



PUTUSAN

Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Alm Subijono**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /10 April 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati Gang Kepondang Rt. 13/21
Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Alm Subijono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Andri Marpaung, S.H. dan Tohonan Marpaung, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.H.- Andri Marpaung, S.H., & Partners, yang beralamat di Jl. Telegrafika I No. 1 Komplek Telkom, Kebon Kopi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi 40535, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana pada dakwaan Kesatu Pasal 480 ke-1 KUHP Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono (Alm) berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559.
 - b. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian pencurian di Jl. Batu Mas V No. J-2 Rt. 04 / 08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung.
 - c. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 16 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV di Hotel Oasis Jl. Lombok No. 10 Kota Bandung.
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak Keyless merek Honda nomor model DI:AA SW:06 dan nomor seri: 0x5E5DB9B1;
 - e. 1 (satu) buah STNK kendaraan R-4 No. M-01264545, merek Honda HR-V tahun 2015 warna abu-abu muda metalik, NopolD-171-NOY, Noka MHRRU5870F J405240, Nosin R18ZE1005559, atas nama DIAN RISFELITA;

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



- f. 1 (satu) buah kunci kontak serep keyless merk Honda nomor model DIAA SW06 dan nomor seri Ox5E5DB9B1;

Dikembalikan kepada saksi Rd. Desty Iceu Adityarani

- g. 1 (satu) buah STNK kendaraan R-4 No. 13087947, merek Honda HR-V, tahun 2018, warna silver stone, Noka MHRRU5870FJ405240, Nosin R18ZE1005559, Nopol B-1982-ME atas nama MUZDALIFAH

Dilampirkan kedalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota Pembelaan dari Terdakwa,
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan Tindak pidana yang didakwakan berdasarkan dua alat bukti yang sah,
3. Membebaskan (*Vrijspraak*) Terdakwa Eko Suryono alias Eko Herkules bin Subijono (alm),
4. Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Pembelaan pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono (Alm).
2. Memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menerima Duplik dan Nota Pembelaan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU.
4. Membebaskan Terdakwa Eko Suryono alias Eko Herkules bin Subijono (alm).
5. Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 bertempat di sekitar daerah Purwodadi Grobogan Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 KUHP ayat (2) karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus daripada Pengadilan Negeri Purwodadi sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

KESATU

Bahwa terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 bertempat di sekitar daerah Purwodadi Grobogan Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 KUHP ayat (2) karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus daripada Pengadilan Negeri Purwodadi sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi Rd. Desty yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Jl. Batu Mas V

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. J-2 Rt. 04/08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan saksi Rd. Desty mengalami kehilangan salah satunya yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, nopol : D – 171 – NOY, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559;

- Bahwa setelah ditelusuri atas mobil tersebut didapatkan info dari pihak Honda bahwa kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, pernah melakukan perbaikan atau service pada bengkel resmi Honda Trio Raya (527) Palangkaraya Kalimantan Tengah, sebanyak 2 (dua) kali yaitu terdata pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 29 Mei 2020, namun untuk Nopol yang dipergunakannya bukan nopol : D – 171 – NOY, tetapi sudah berubah menjadi Nopol : B – 1982 – ME, tercatat yang melakukan Service tersebut atas nama MARDILA FENI dengan alamat Jl. Tjilik Riwut KM 4,2 Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya – Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan langsung ke saksi MARDILA FENI di daerah Palangkaraya – Kalimantan Tengah dan diketahui bahwa kendaraan tersebut dipergunakan terakhir kali oleh saksi HARDI YANOR yang merupakan suaminya saksi MARDILA FENI dan kendaraan tersebut hingga dapat berada dalam penguasaan saksi HARDI YANOR yaitu :
 - a. Pada sekitar bulan Desember 2019 di Kp. Taniran Rt. 007 / 000 Kel. Taniran Pasar Panas Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur - Kalimantan Tengah, saksi HARDI YANOR membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME, dengan kelengkapan STNK (asli) dan kunci kontaknya saja dari saksi EKO SETIAWAN melalui pelantara Sdr. SUKRON dengan cara tunai, dengan harga sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Pada sekitar sekitar bulan Juli 2019 di sekitar Pelabuhan Banjarmasin, saksi EKO SETIAWAN membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME, dengan kelengkapan STNK (asli) dan kunci kontaknya saja dari saksi WIDARYANTO, dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama WIDARYANTO, dengan harga sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Pada sekitar sekitar bulan Juli 2019 di sekitar daerah Pelabuhan Banjarmasin, saksi WIDARYANTO membeli kendaraan R-4 merek

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME, dengan kelengkapan STNK (asli) dan kunci kontaknya saja dari saksi HERU CHANDRA WIJAYA dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
- d. Pada sekitar tanggal 11 Juli 2019 di sekitar Pusdik Porong Sidoarjo Jawa Timur, saksi HERU CHANDRA WIJAYA membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME, dengan kelengkapan STNK (asli), kunci kontaknya / Keyless 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah map tertera Leasing ACC dari saksi EKA SRI ARIYANI dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- e. Pada tanggal 9 Juli 2019 transfer DP ke rekening BCA saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 sebesar Rp. 2.000.000,- Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI saksi EKA SRI ARIYANI 136901005792506 sebesar Rp. 50.000.000,- Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI saksi DEDY SUTENDI sebesar Rp. 25.000.000,- Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI saksi SUDIRYANTO sebesar Rp. 25.000.000,- Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BCA saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 sebesar Rp. 24.000.000,- Pada sekitar tanggal 9 Juli 2019, di sekitar daerah Purwodadi Grobogan Jawa Tengah, saksi EKA SRI ARIYANI membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME dengan kelengkapan STNK (asli), kunci kontaknya / Keyless 1 (satu) buah, plat nopol kendaraan dan 1 (satu) buah map yang didalamnya berisikan aplikasi dari pihak leasing dari Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 09 Juli 2019 transfer dari rekening BCA saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar Rp. 1.000.000,-
 2. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI saksi EKA SRI ARIYANI 136901005792506 ke rekening saksi MUZDHALIFAH 0076001000853569 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Sdr.

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY SUTENDI ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,-

4. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI saksi SUDIRYANTO ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,-
5. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama MUZDALIFAH sebesar Rp. 11.000.000,-
6. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa dalam peralihan tersebut, plat nomor dan STNK yang semula an. DIAN RASFELIA nopol D-171 NOY berubah menjadi an. MUZDALIFAH nopol B 1982 ME saat kendaraan tersebut dalam penguasaan terdakwa EKO;
- Bahwa setelah terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES dimintai keterangan, terdakwa EKO SURYONO tidak mengakui bahwa telah menjual kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME tersebut kepada saksi EKA SRI ARIYANI dan terdakwa EKO tidak mau menyebutkan darimana terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES mendapatkannya, sehingga terhadap pelaku pencuriannya belum diketahui identitasnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Rd. DESTY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono (Alm) suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Sat Reskrim Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No. 18 – 20 Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan atau barang

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai ke-hakiman atau polisi atau oleh orang lain yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi Rd. Desty yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 07.30 Wib di Jl. Batu Mas V No. J-2 Rt. 04/08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan saksi Rd. Desty mengalami kehilangan barang berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, nopol : D – 171 – NOY, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559.

- 1 (satu) unit TV merek LG warna hitam ukuran 32 inchi.
- 1 (satu) unit TV merek Sharp warna hitam ukuran 42 inchi.
- 1 (satu) unit Headset merek Numark.
- 1 (satu) buah jam tangan merek Iwatch Apple warna Rose Gold.
- 1 (satu) buah Mic merek Senheiser.
- 1 (satu) set alat Disc Jockey (DJ) merek Pioner.
- 1 (satu) buah Box Hardcase yang berisikan kabel – kabel Soundsystem.
- 1 (satu) buah speaker merek Inspire Turbo Sound.
- 1 (satu) pasang sepatu warna Gold merek Stakato.
- 1 (satu) pasang sepatu anak merek Skechers.
- 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) Galon air minum merek Amidis.
- 2 (dua) botol minuman Wine merek Casa Dolce.

namun belum diketahui siapa pelaku pencuriannya maka selanjutnya saksi Ikhsan beserta tim melakukan penelusuran terhadap barang-barang yang hilang khususnya 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, nopol : D – 171 – NOY, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 dengan melakukan pengecekan kepada pihak Honda Bandung Center (IBRM) untuk mengetahui terkait kendaraan R-4 tersebut setelah dilaporkan hilang bila ada yang melakukan Service;

- Bahwa kemudian didapatkan info dari pihak Honda bahwa kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, pernah melakukan

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atau service pada bengkel resmi Honda Trio Raya (527) Palangkaraya Kalimantan Tengah, sebanyak 2 (dua) kali yaitu terdata pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 29 Mei 2020, namun untuk Nopol yang dipergunakannya bukan nopol : D – 171 – NOY, tetapi sudah berubah menjadi Nopol : B – 1982 – ME, tercatat yang melakukan Service tersebut atas nama MARDILA FENI dengan alamat Jl. Tjilik Riwut KM 4,2 Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya – Kalimantan Tengah;

- Bahwa berbekal dari data – data tersebut, kemudian saksi Ikhsan bersama tim lainnya melakukan pengecekan langsung ke Sdri. MARDILA FENI di daerah Palangkaraya – Kalimantan Tengah dan diketahui bahwa kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 dengan nopol terpasang B – 1982 – ME sedang dipergunakan oleh saksi HARDI YANOR yang merupakan suaminya Sdri. MARDILA FENI;
- Bahwa diketahui selanjutnya peralihan kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 berpindah-pindah penguasaannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi memperoleh mobil tersebut dalam keadaan ber plat B 1982 ME an. MUZDALIFAH dari terdakwa EKO sehingga selanjutnya dilakukan permintaan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES namun terdakwa EKO SURYONO tidak mengakui bahwa telah menjual kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME tersebut kepada saksi EKA SRI ARIYANI dan terdakwa EKO tidak mau menyebutkan darimana terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES mendapatkannya, sehingga terhadap pelaku pencuriannya belum diketahui identitasnya;
- Bahwa diketahui juga pada STNK yang ditemukan pada saksi Hardi, tercatat atas nama MUZDALIFAH merupakan istri terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES;
- Bahwa juga terdapat bukti transfer yang dikirimkan ke rekening an. MUZDHALIFAH dimana kartu atmnya tidak pernah dikuasai oleh saksi MUZDALIFAH tetapi dikuasai oleh terdakwa EKO;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Rd. DESTY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 KUHP.

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 883/Pid.B/2023/PN.Bdg atas nama Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono;
3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan No Reg Perkara PDM-3849/Bdung/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara in casu;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 883/Pid.B/2023/PN.Bdg atas nama Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Subijono;
5. Menanggukuhkan pembebanan biaya perkara ini sampai Putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RD ICEU DESTY ADITYARANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Saksi telah kehilangan mobil beserta barang-barang elektronik dan lain-lainnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 04.50 WIB sampai pukul 05.00 WIB lebih di Jl. Batu Mas V No. J-2 RT.02 RW.08, Kel. Ciseureuh, Kec. Regol, Kota Bandung, dimana mobil yang hilang tersebut beserta kunci serepnya dan 4 hari sebelumnya kunci serepnya pernah Saksi berikan kepada rekan kerja Saksi yang bernama Jordan ;
 - Bahwa awalnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Regol dan akhirnya pelaku dilepas dikarenakan kurangnya 2 (dua) alat bukti dan kemudian pada bulan Juli prosesnya diambil alih oleh Polrestabes Bandung dan setelah itu Saksi pikir akan selesai, ternyata prosenya berlarut-larut sampai 2 tahun dan akhirnya Saksi lapor ke Propam Polri;
 - Bahwa dari barang-barang yang hilang tersebut, ada yang ditemukan yaitu mobil milik Saksi;

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut ditemukan pada bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut ditemukan di Palangkaraya;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Eko Suryono yaitu Terdakwa sebagai penadah terakhir;
- Bahwa ketahuan Terdakwa Eko Suryono sebagai penadah terakhir setelah oleh Penyidik direntet dari ujung sampai dengan posisi terakhir dimana mobil milik Saksi tersebut berada, mulai dari Palangkaraya, Surabaya, Semarang sampai ke Grobogan Jawa Tengah;
- Saksi tahu posisi terakhir mobil tersebut atas nama Eko Suryono dari Penyidik di tahun 2021;
- Bahwa mobil tersebut berada di Terdakwa Eko Suryono Ketika mobil telah ditemukan dalam jangka waktu 3 hari setelah Penyidik sebelumnya dibubarkan dan diganti dengan baru;
- Bahwa mobil yang ditemukan sama dengan mobil milik Saksi yang hilang tersebut yang berbeda hanya lampu dan plat nomor polisinya;
- Bahwa Saksi punya kunci kontak yang asli dan yang hilang pada waktu itu kunci serepnya, dimana kunci asli dan kunci serep satu frekuensi, yang Saksi gunakan kunci aslinya, karena kunci yang asli ada sama ibu Saksi;
- Bahwa pada saat mobil tersebut sudah ditemukan, kunci yang digunakan adalah kunci serepnya, Kunci yang asli tidak bisa digunakan, karena sudah diganti frekuensinya;
- Bahwa STNK nya sudah berubah, sedangkan STNK asli dan BPKB ada pada Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan STNK mobil tersebut sudah berubah menjadi B - 1982 - ME atas nama Muzdalifah;
- Bahwa setelah mobil sudah ditemukan, akan tetapi kasusnya mandek, dan akhirnya Saksi mengadu ke Polda Jawa Tengah dan kebetulan Saksi juga kenal dengan Wakapolda, lalu Saksi diundang ke Polda Jawa Tengah untuk melakukan gelar perkara dan ketika itu Saksi ditanya siapa yang terakhir pegang mobil tersebut dan Saksi jelaskan bahwa yang terakhir pegang mobil tersebut atas nama Eko Suryono, lalu Saksi minta untuk ditarik kesini, bagaimana ini dan saya belum menemui permintaan dari Polrestabesnya, coba di cek, lalu dicek dan ditelphone sama Kabareskrimnya, waktu itu di telephonelah Kapolres Grobokannya, dan

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu dibilang kalau Eko Suryono sedang menjalani hukuman, ada kasus juga di PN Kendal terhadap mobil Innova, lalu Saksi bilang jadi saya gimana ?, dan dijawab ya sudah tunggu saja kasusnya Eko Suryono selesai, jadi Saksi tidak bisa apa-apa;

- Bahwa kasus Eko Suryono selesai pada tahun 2021;
- Bahwa perkembangan dalam perkara ini, saya pikir setelah Eko Suryono sudah keluar dari Grobogan dan ternyata sudah dipindah ke Rembang, lalu Saksi mengadu lagi ke Polda Jawa Tengah dan waktu itu Kapolda Jawa Tengah memberikan nomor telephone Kapolda Jawa Barat, sampai saya diterima di rumah kediaman Kapolda Jawa Barat dan akhirnya beliau menelphone Kapolres untuk menuntaskan dan kepastian kasus saya supaya kembali berlanjut, akhirnya dari situ berlanjut lagi;
- Bahwa yang Saksi laporkan untuk kasus Eko Suryono adalah penadahannya, karena waktu Saksi mengadu masalah ini, karena mobil sudah ketemu lalu kurang alat bukti apa lagi ?, terus saja berputar di alat bukti CCTV dan banyak juga alat bukti yang hilang;
- Bahwa mobil tersebut sudah ditemukan dan sudah dipakai lagi oleh Saksi dengan menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa yang bawa mobil tersebut dari Palangkaraya adalah penyidik;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Polisi bahwa mobil diketemukan di Palangkaraya pada tahun 2021;
- Bahwa rentetan mobil tersebut hingga berhasil ditemukan yaitu dari Palangkaraya terus ke Barito terus ke Porong terus ke Semarang terus Grobogan;
- Bahwa, terakhir STNK mobil tersebut atas nama Muzdalifah;
- Bahwa mobil tersebut katanya dibeli dengan cara pembayarannya ditransfer dan akhirnya mobil berpindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain;
- Bahwa untuk peralihan terakhir Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut diperoleh dengan cara membeli atau tidak;
- Bahwa benar alat bukti STNK (asli) tersebut, karena yang asli dipegang sama Ibu Saksi, karena waktu mobil tersebut hilang STNK asli dan BPKB ada di ibu Saksi dan pada waktu di penyidik juga diperlihatkan bukti STNK yang lainnya;

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di cek di Honda di daerah di Kalimantan 1 (satu) kali STNK nya masih D - 171 - NOY, makanya terlacak ada di sana ketika di servs, akan tetapi ketika di servis yang berikutnya sudah berganti plat nomornya menjadi B - 1982 - ME, untuk mobil yang sama;
- Bahwa pada saat kejadian, garasi rumah korban dalam keadaan tidak terkunci, karena terakhir yang memakai mobil adalah pegawai Saksi bernama Jordan dan mobilpun dalam kondisi tidak dikunci;
- Bahwa pada waktu mobil hilang menggunakan kunci serep, karena sebelum mobil tersebut hilang, teman Saksi Jordan (Saksi baru kenal 3 minggu), waktu itu Saksi percayakan ke Jordan ketika Saksi mengisi acara di luar kota (Lembang), karena pada waktu itu di rumah ada orang, ternyata ibu Saksi lagi sakit, jadi Jordan oleh Saksi dipersilahkan untuk menginap di rumah karena kondisinya tengah malam dan Jordan waktu itu baru selesai acara dan baru sampai ke rumah Saksi sekitar jam 1 - 2 malam dan Jordan minta ijin untuk menginap di rumah Saksi dan paginya pulang, akan tetapi pagi itu Jordan mau ke rumah temannya dan pinjam mobil Saksi, lalu Saksi bilang ya sudah sekalian cuciin mobilnya, Saksi percaya ke Jordan karena ada beberapa acara Saksi kasih kepercayaan dan kerjanya bagus, sehingga bisa dipercaya, makanya Saksi memberikan pinjam mobil milik Saksi tersebut ke Jordan dengan menggunakan kunci serep;
- Bahwa Saksi berprofesi Event Organizer di Bandung;
- Bahwa Mobil milik Saksi tersebut yaitu Honda HRV tahun 2015;
- Bahwa terakhir mobil tersebut dipinjam oleh Jordan (pegawai saksi);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Eko Suryono adalah orang Grobogan;
- Bahwa Saksi tahu mobil ada di Palangkaraya dari Polisi, karena mobil tersebut pernah di servis, sehingga bisa dilacak keberadaannya kurang lebih tidak sampai 10 hari sudah ditemukan;
- Bahwa kata Penyidik terakhir mobil ada di Eko Suryono, karena ada aliran transfer;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Eko Suryono, bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Polsek Regol pasal 363 pencurian dengan pemberatan;

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi membuat laporan, dari pihak Polsek mengarah ke Jordan sebagai pelakunya, akan tetapi dikarenakan kurang alat bukti Jordan dilepas 2 (dua) kali 24 jam;
- Bahwa benar Saksi diperiksa di Polrestabes, akan tetapi berawal nya Saksi diperiksa di Polsek dan kemudian diambil alih oleh Polrestabes, waktu itu di Polsek mengarah ke Jordan karena dari rekaman di HP nya banyak yang menagih hutang seperti orang yang lagi kepepet, namun karena alat bukti kurang dan bukti CCTV tidak bisa dilacak, sehingga demi hukum 2 (dua) kali 24 jam Jordan dilepas dan setelah itu Jordannya hilang tidak pernah menampakkan diri lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan, orang yang terekam dalam CCTV adalah diduga pelaku utamanya yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengaduan ke Puslabpor, akan tetapi mengenai hasilnya adalah wewenang Penyidik untuk menentukan pelaku utamanya;
- Bahwa, meskipun pelakunya sudah ditangkap, akan tetapi dikarenakan dari pihak Penyidik tidak mau mengungkap siapa pelaku utama, makanya pada waktu itu Saksi lapor ke Provost Mabes Polri dan akhirnya Penyidik pertama dibubarkan dan hasilnya mereka kena demosi dan mutasi semua;
- Bahwa, pada waktu itu pernah ada SPDP, akan tetapi tidak lanjut sehingga itu juga yang menjadi bahan Saksi untuk lapor ke Provost, dan waktu itu Penyidik ini kena karena SPDP ini, kenapa Penyidik ini kena hukuman sidang kode etik, karena tidak dilanjutkan, sehingga wah apakah sudah ada perdamaian atau bagaimana ?, akan tetapi Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa benar dalam SPDP tersebut atas nama terlapor Muhamad Jordan Raspatie Alias Jo, telah terbit SPDP Bandung 23 Agustus 2019 yang dikirimkan oleh Polrestabes ke Kejaksaan Negeri Bandung;
- Bahwa laporan perkembangan dari pihak Polrestabes hanya SPDP itu saja, hanya berkutat kepada kurangnya 2 (dua) alat bukti, makanya Saksi lapor ke Provost Mabes Polri;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Penyidik kenapa tidak dilanjutkan, dan dijawab karena kurang 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa dalam SP2HP terakhir menyebut nama Eko Herkules untuk penadahnya;

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SP2HP untuk terlapor Muhamad Jordan tidak ada, makanya Saksi bilang 2 tahun kasus Saksi tidak berjalan, sehingga Saksi lapor ke Provost Mabes Polri dan akhirnya banyak ditemukan penyimpangan - penyimpangan;
- Bahwa yang tahu kunci serep mobil tersebut adalah Saksi, ibu Saksi dan Jordan;
- Bahwa Jordan tahu kunci serep mobil tersebut, karena empat hari sebelumnya Jordan meminjam mobil tersebut ke Saksi dengan menggunakan kunci serep, jadi yang hilang itu adalah mobil berikut kunci serepnya dan barang-barang yang ada di rumah Saksi, kalau kunci aslinya, STNK dan BPKB ada di ibu Saksi;
- Bahwa benar bukti penyitaan mobil dari PN Palangkaraya;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut di ambil dari Palangkaraya, karena Saksi ikut saja kata Penyidik;
- Bahwa benar bukti penyitaan STNK yang diduga palsu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu STNK palsu tersebut di sita di Bandung, kenapa bukan di sita di Palangkaraya;
- Bahwa Penyidik cerita kepada Saksi bahwa mobil tersebut dibawa dari Palangkaraya ke Bandung sudah ada STNK nya atas nama Muzdalifah
- Bahwa yang disita dari Saksi adalah STNK asli atas nama Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa terakhir mobil tersebut ditemukan ada di Terdakwa adalah tidak benar.

2. **DIAN RISFELITA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Saksi Desti telah kehilangan mobil beserta barang-barang elektronik dan lain-lainnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 04.50 WIB sampai pukul 05.00 WIB lebih di Jl. Batu Mas V No. J-2 RT.02 RW.08, Kel. Ciseureuh, Kec. Regol, Kota Bandung, dimana mobil yang hilang tersebut beserta kunci serepnya dan 4 hari sebelumnya kunci serepnya pernah Saksi Desti berikan kepada rekan kerja Saksi yang bernama Jordan;
- Bahwa awalnya Saksi Desti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Regol dan akhirnya pelaku dilepas dikarenakan kurangnya 2 (dua) alat bukti dan

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Juli prosesnya diambil alih oleh Polrestabes Bandung dan setelah itu Saksi Desti pikir akan selesai, ternyata prosesnya berlarut-larut sampai 2 tahun dan akhirnya Saksi Desti lapor ke Propam Polri;

- Bahwa dari barang-barang yang hilang tersebut, ada yang ditemukan yaitu mobil milik Saksi Desti;
- Bahwa mobil milik Saksi Desti tersebut ditemukan pada bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa mobil milik Saksi Desti tersebut ditemukan di Palangkaraya;
- Bahwa hubungannya dengan Terdakwa Eko Suryono yaitu Terdakwa sebagai penadah terakhir;
- Bahwa ketahuan Terdakwa Eko Suryono sebagai penadah terakhir setelah oleh Penyidik direntet dari ujung sampai dengan posisi terakhir dimana mobil milik Saksi Desti tersebut berada, mulai dari Palangkaraya, Surabaya, Semarang sampai ke Grobogan Jawa Tengah;
- Bahwa posisi terakhir mobil tersebut atas nama Eko Suryono;
- Bahwa Saksi Desti tahu posisi terakhir mobil tersebut atas nama Eko Suryono dari Penyidik di tahun 2021;
- Bahwa ketika mobil telah ditemukan dalam jangka waktu 3 hari setelah Penyidik sebelumnya dibubarkan dan diganti dengan baru;
- Bahwa mobil yang ditemukan sama dengan mobil milik Saksi Desti yang hilang tersebut yang berbeda hanya lampu dan plat nomor polisinya;
- Bahwa Saksi Desti punya kunci kontak yang asli dan yang hilang pada waktu itu kunci serepnya, dimana kunci asli dan kunci serep satu frekuensi, yang Saksi Desti gunakan kunci aslinya, karena kunci yang asli ada sama Saksi Desti sendiri;
- Bahwa pada saat mobil tersebut sudah ditemukan, kunci yang digunakan adalah kunci serepnya, Kunci yang asli tidak bisa digunakan, karena sudah diganti frekuensinya;
- Bahwa STNK nya sudah berubah, sedangkan STNK asli dan BPKB ada pada Saksi Desti;
- Bahwa pada saat ditemukan STNK mobil tersebut sudah berubah menjadi B - 1982 - ME atas nama Muzdalifah;

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil sudah ditemukan, akan tetapi kasusnya mandek, dan akhirnya Saksi Desti mengadu ke Polda Jawa Tengah dan kebetulan Saksi Desti juga kenal dengan Wakapoldaanya, lalu Saksi diundang ke Polda Jawa Tengah untuk melakukan gelar perkara dan ketika itu Saksi ditanya siapa yang terakhir pegang mobil tersebut dan Saksi jelaskan bahwa yang terakhir pegang mobil tersebut atas nama Eko Suryono, lalu Saksi minta untuk ditarik kesini, bagaimana ini dan saksi Desti belum menemui permintaan dari Polrestabesnya, coba di cek, lalu dicek dan ditelphone sama Kabareskrimnya, waktu itu di telephonelah Kapolres Grobokannya, dan waktu itu dibilang kalau Eko Suryono sedang menjalani hukuman, ada kasus juga di PN Kendal terhadap mobil Innova, lalu Saksi Desti bilang jadi saya gimana ?, dan dijawab ya sudah tunggu saja kasusnya Eko Suryono selesai, jadi Saksi Desti tidak bisa apa-apa ;
- Bahwa kasus Eko Suryono selesai pada tahun 2021;
- Bahwa perkembangan dalam perkara ini, saya pikir setelah Eko Suryono sudah keluar dari Grobogan dan ternyata sudah dipindah ke Rembang, lalu Saksi mengadu lagi ke Polda Jawa Tengah dan waktu itu Kapolda Jawa Tengah memberikan nomor telephone Kapolda Jawa Barat, sampai saya diterima di rumah kediaman Kapolda Jawa Barat dan akhirnya beliau menelphone Kapolres untuk menuntaskan dan kepastian kasus saya supaya kembali berlanjut, akhirnya dari situ berlanjut lagi;
- Bahwa yang Saksi laporkan untuk kasus Eko Suryono adalah penadahannya, karena waktu Saksi mengadu masalah ini, karena mobil sudah ketemu lalu kurang alat bukti apa lagi ?, terus saja berputar di alat bukti CCTV dan banyak juga alat bukti yang hilang;
- Bahwa mobil tersebut sudah ditemukan dan sudah dipakai lagi oleh Saksi dengan menggunakan kunci aslinya;
- Bahwa yang bawa mobil tersebut dari Palangkaraya adalah Penyidik;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Polisi bahwa mobil diketemukan di Palangkaraya pada tahun 2021;
- Bahwa rentetan mobil tersebut hingga berhasil ditemukan yaitu dari Palangkaraya terus ke Barito terus ke Porong terus ke Semarang terus Grobogan;
- Bahwa, terakhir STNK mobil tersebut atas nama Muzdalifah;

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil tersebut katanya dibeli dengan cara pembayarannya ditransfer dan akhirnya mobil berpindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain;
- Bahwa untuk peralihan terakhir Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut diperoleh dengan cara membeli atau tidak;
- Bahwa benar alat bukti STNK (asli) tersebut, karena yang asli dipegang sama Ibu Saksi, karena waktu mobil tersebut hilang STNK asli dan BPKB ada di Ibu Saksi dan pada waktu di penyidik juga diperlihatkan bukti STNK yang lainnya, karena pada waktu di cek di Honda di daerah di Kalimantan 1 (satu) kali STNK nya masih D - 171 - NOY, makanya terlacak ada di sana ketika di servis, akan tetapi ketika di servis yang berikutnya sudah berganti plat nomornya menjadi B - 1982 - ME, untuk mobil yang sama;
- Bahwa pada saat kejadian, Garasi rumah korban dalam keadaan tidak terkunci, karena terakhir yang memakai mobil adalah pegawai Saksi bernama Jordan dan mobilpun dalam kondisi tidak dikunci;
- Bahwa pada waktu mobil hilang menggunakan kunci serep, karena sebelum mobil tersebut hilang, teman Saksi Jordan (Saksi baru kenal 3 minggu), waktu itu Saksi percayakan ke Jordan ketika Saksi mengisi acara di luar kota (Lembang), karena pada waktu itu di rumah ada orang, ternyata Ibu Saksi lagi sakit, jadi Jordan oleh Saksi dipersilahkan untuk menginap di rumah karena kondisinya tengah malam dan Jordan waktu itu baru selesai acara dan baru sampai ke rumah Saksi sekitar jam 1 - 2 malam dan Jordan minta ijin untuk menginap di rumah Saksi dan paginya pulang, akan tetapi pagi itu Jordan mau ke rumah temannya dan pinjam mobil Saksi, lalu Saksi bilang ya sudah sekalian cuciin mobilnya, Saksi percaya ke Jordan karena ada beberapa acara Saksi kasih kepercayaan dan kerjanya bagus, sehingga bisa dipercaya, makanya Saksi memberikan pinjam mobil milik Saksi tersebut ke Jordan dengan menggunakan kunci serep;
- Bahwa Saksi Desti berprofesi sebagai Event Organizer di Bandung;
- Bahwa mobil milik Saksi Desti tersebut yaitu Honda HRV tahun 2015;
- Bahwa terakhir mobil tersebut dipinjam oleh Jordan (pegawai Saksi Desti);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Eko Suryono adalah orang Grobogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dian tahu mobil ada di Palangkaraya dari Polisi, karena mobil tersebut pernah di servis, sehingga bisa dilacak keberadaannya kurang lebih tidak sampai 10 hari sudah ditemukan;
- Bahwa kata Penyidik terakhir mobil ada di Eko Suryono, karena ada aliran transfer;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Eko Suryono, bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi Desti membuat laporan ke Polsek Regol Pasal 363 pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada waktu Saksi Desti membuat laporan, dari pihak Polsek mengarah ke Jordan sebagai pelakunya, akan tetapi dikarenakan kurang alat bukti Jordan dilepas 2 (dua) kali 24 jam;
- Bahwa benar Saksi Desti diperiksa di Polrestabes, akan tetapi berawal nya Saksi Desti diperiksa di Polsek dan kemudian diambil alih oleh Polrestabes, waktu itu di Polsek mengarah ke Jordan karena dari rekaman di HP nya banyak yang menagih hutang seperti orang yang lagi kepepet, namun karena alat bukti kurang dan bukti CCTV tidak bisa dilacak, sehingga demi hukum 2 (dua) kali 24 jam Jordan dilepas dan setelah itu Jordannya hilang tidak pernah menampakkan diri lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan, orang yang terekam dalam CCTV adalah diduga pelaku utamanya yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengaduan ke Puslabpor, akan tetapi mengenai hasilnya adalah wewenang Penyidik untuk menentukan pelaku utamanya;
- Bahwa, meskipun pelakunya sudah ditangkap, akan tetapi dikarenakan dari pihak Penyidik tidak mau mengungkap siapa pelaku utama, makanya pada waktu itu Saksi lapor ke Provost Mabes Polri dan akhirnya Penyidik pertama dibubarkan dan hasilnya mereka kena demosi dan mutasi semua;
- Bahwa, pada waktu itu pernah ada SPDP, akan tetapi tidak lanjut sehingga itu juga yang menjadi bahan Saksi untuk lapor ke Provost, dan waktu itu Penyidik ini kena karena SPDP ini, kenapa Penyidik ini kena hukuman sidang kode etik, karena tidak dilanjut, sehingga wah apakah sudah ada perdamaian atau bagaimana ?, akan tetapi Saksi jawab tidak ada;

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam SPDP tersebut atas nama terlapor Muhamad Jordan Raspatie Alias Jo, telah terbit SPDP Bandung 23 Agustus 2019 yang dikirimkan oleh Polrestabes dan ke Kejaksaan Negeri Bandung;
- Bahwa laporan perkembangan dari pihak Polrestabes hanya SPDP itu saja, hanya berkutat kepada kurangnya 2 (dua) alat bukti, makanya Saksi Desti lapor ke Provost Mabes Polri;
- Bahwa Saksi Desti bertanya kepada Penyidik kenapa tidak dilanjut, dan dijawab karena kurang 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa dalam SP2HP terakhir menyebut nama Eko Herkules untuk penadahnya;
- Bahwa SP2HP untuk terlapor Muhamad Jordan tidak ada, makanya Saksi Desti bilang 2 tahun kasus Saksi Desti tidak berjalan, sehingga Saksi lapor ke Provost Mabes Polri dan akhirnya banyak ditemukan penyimpangan - penyimpangan;
- Bahwa yang tahu kunci serep mobil tersebut adalah Saksi Desti, Saksi dan Jordan;
- Bahwa Jordan tahu kunci serep mobil tersebut, karena empat hari sebelumnya Jordan meminjam mobil tersebut ke Saksi Desti dengan menggunakan kunci serep, jadi yang hilang itu adalah mobil berikut kunci serepnya dan barang-barang yang ada di rumah Saksi, kalau kunci aslinya, STNK dan BPKB ada di Saksi;
- Bahwa benar bukti penyitaan mobil dari PN Palangkaraya;
- Bahwa Saksi Desti tahu mobil tersebut di ambil dari Palangkaraya, karena Saksi Desti ikut saja kata Penyidik;
- Bahwa benar bukti penyitaan STNK yang diduga palsu;
- Bahwa Saksi tidak tahu STNK palsu tersebut di sita di Bandung, kenapa bukan di sita di Palangkaraya;
- Bahwa Penyidik cerita kepada Saksi bahwa mobil tersebut dibawa dari Palangkaraya ke Bandung sudah ada STNK nya atas nama Muzdalifah;
- Bahwa yang disita dari Saksi Desti adalah STNK asli atas nama Saksi Desti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa terakhir mobil tersebut ditemukan ada di Terdakwa adalah tidak benar;

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Eka Sri Ariyani** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eko Suryono dan saksi Dhavid;
- Bahwa awalnya awalnya ada teman Saksi bernama Heru Chandra ingin mencari mobil HRV;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Dhavid dan Dhavid mengatakan ada;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Dedy naik bus dan turun di Purwodadi terus dijemput oleh Dhavid, lalu Saksi ke rumahnya Herkules;
- Bahwa mobilnya ada di depan rumah Herkules tepatnya agak kesamping sedikit dari depan rumahnya Herkules;
- Bahwa Saksi lupa warna mobilnya, yang jelas Honda HRV Prestige;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada Saksi waktu itu STNK atas nama Muzdalifah, Perjanjian Kontral Leasing atas nama Muzdalifah;
- Bahwa yang memperlihatkan Perjanjian Kontral Leasing tersebut adalah Herkules, terus Saksi mengecek Plat Nomor adalah Plat B dan rangka mesin sama dengan yang ada di STNK;
- Bahwa Saksi membayarnya dengan cara di transfer ke Muzdalifah;
- Bahwa Muzdalifah katanya adalah istrinya Pak Eko;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening atas nama Muzdalifah adalah Pak Eko;
- Bahwa Saksi transfer 25 juta, 25 juta dan 50 juta dan sisanya lagi Saksi lupa;
- Bahwa, ada juga yang Saksi transfer ke Dhavid sebesar 10 juta;
- Bahwa benar STNK atas nama Muzdalifah, lalu teman Saksi mengecek juga nomor mesinnya;
- Bahwa harga mobil tersebut seratus juta lebih;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut pada saat bertemu Pak Eko;
- Bahwa setelah itu mobil Saksi bawa ke Heru Chandra;
- Bahwa pembayaran dari Heru Chandra dilakukan dengan cara di transfer antara lain : 1. tanggal 09 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,-, 2. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Saksi 136901005792506 ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 50.000.000,-, 3. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Sdr. DEDY SUTENDI ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,-, 4. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Sdr. SUDIRYANTO ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,-, 5. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi 8545248022 ke rekening atas nama MUZDALIFAH sebesar Rp. 11.000.000,-, 6. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar Rp. 10.000.000,-;

- Bahwa semua uang tersebut ditransferkan lagi ke rekening atas nama Muzdalifah dan Dhavid;
- Bahwa Saksi tidak ketemu dengan Muzdalifah;
- Bahwa waktu pertama Saksi menyebut Roni, karena waktu itu Polisi ngomongnya plat D Bandung dan seingat Saksi punya Roni, lalu Saksi cek rekening koran, kemudian Saksi baru ingat bahwa itu punya Herkules, jadi yang benar itu adalah plat B waktu Saksi membeli mobil tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa yang memperlihatkan mobilnya, STNK dan lainnya, karena pada waktu ada Pak Herkules, Pak Dhavid, Pak Aswin dan Pak Dedy;
- Bahwa mobil tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik istrinya;
- Bahwa disampaikan oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa perjanjian leasingnya atas nama Muzdalifah;
- Bahwa Saksi mau membeli mobil tersebut, karena semuanya sesuai dengan yang ada di STNK nya, baik plat nomor, nomor rangka dan nomor mesinnya;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut adalah Plat B;
- Bahwa yang Saksi lakukan transaksi dengan Roni adalah Plat D tapi bukan Honda HRV Prestige;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa keberatan, karena Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan Saksi Eka;

4. **Dhavid Eko Prabowo** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi EKA SRI ARIYANI, sejak tahun 2018 di daerah Solo Jawa Tengah, dalam hubungan teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar bahwa Saksi EKA SRI ARIYANI pernah membeli 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu – abu muda metalik (silver) dari Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES yang berdinasi di Polres Grobogan melalui saksi sebagai perantaranya. Namun untuk Nopolnya saksi lupa lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES, sejak awal tahun 2019 di daerah Grobogan Jawa Tengah, dalam hubungan teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ingat 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu - abu muda metalik (silver) tersebut dibeli oleh Saksi EKA SRI ARIYANI dari Terdakwa EKO atau yang terkenalanya Terdakwa EKO HERKULES tersebut sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa adapun kendaraan tersebut ditransaksikan di rumahnya Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES di daerah Grobogan dekat Polres Grobogan, dengan harga sekitar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Bahwa yang menyaksikan sewaktu terjadinya transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu – abu muda metalik (silver) antara Saksi EKA SRI ARIYANI dengan Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES tersebut antara lain Saksi EKA SRI ARIYANI dan Sdr. DEDI (supirnya Sdr. EKA) selaku pihak pembeli, kemudian Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES (selaku pihak penjual) dan Saksi sendiri (selaku pihak perantara);
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi EKA SRI ARIYANI melakukan pembayaran kepada Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES, atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu - abu muda metalik (silver), dengan cara transfer namun saksi tidak mengetahui saksi EKA SRI ARIYANI transfernya melalui rekening siapa saja, hanya saja Saksi EKA SRI ARIYANI selain transfer kepada pihak Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES ada juga transfer yang melalui rekening Bank BRI atas nama Saksi (051101043518502) pada tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi EKA SRI ARIYANI bahwa saat melakukan pembayaran kepada Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES tersebut terkena batas jumlah pengiriman (limit), sehingga sisa pembayarannya dilakukan melalui rekening tabungan saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat uang pembayaran Saksi EKA SRI ARIYANI yang melalui rekening Saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut, selanjutnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sebagai jasa perantara;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Juli 2019, Saksi EKA SRI ARIYANI menghubungi Saksi (melalui telephon) mencari unit / kendaraan R-4 yang putus kredit dengan jenis HRV, yang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES menanyakan ketersediaan unit sebagaimana yang dipesan oleh Saksi EKA SRI ARIYANI dan secara kebetulan di Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES tersedia mobil HRV dengan warna abu - abu muda metalik (silver) dan mengirimkan foto kendaraannya dan langsung saksi kirimkan foto kendaraannya kepada Saksi EKA SRI ARIYANI;
- Bahwa setelah Saksi kirimkan foto kendaraannya kepada Saksi EKA SRI ARIYANI, Saksi EKA SRI ARIYANI tertarik dan mau membelinya kemudian Saksi EKA SRI ARIYANI mengirimkan uang DP kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selang dua hari kemudian Saksi ketemu dengan Saksi EKA SRI ARIYANI di Grobogan dan langsung Saksi pertemukan Saksi EKA SRI ARIYANI dengan Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES dirumahnya Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES untuk menjalin transaksi harga jual belinya. Setelah terjadi kesepakatan harga jual beli tersebut selanjutnya oleh Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES memperlihatkan kendaraannya di Kos – Kosan depan rumahnya Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES dan tidak lama kemudian Saksi EKA SRI ARIYANI melakukan pembayarannya transfer M-Banking dan kendaraan langsung dibawa pergi oleh Saksi EKA SRI ARIYANI dan supirnya (Sdr. DEDI SUTANDI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kendaraan R-4 merek Honda

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HRV, warna abu - abu muda metalik, yang diperjual belikan antara Saksi EKA SRI ARIYANI dengan Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES tersebut. Namun berdasarkan keterangan Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan leasing yang putus kredit atau macet cicilannya;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sewaktu kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu - abu muda metalik tersebut diperjual belikan antara Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES dengan Saksi EKA SRI ARIYANI tersebut dilengkapi dengan 2 (buah) kunci Keyless, 1 (satu) buah STNK asli (nopol lupa lagi) dan kontrak kredit dari pihak leasing (leasingnya lupa lagi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu - abu muda metalik yang diperjual belikan antara Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES dengan Saksi EKA SRI ARIYANI tersebut merupakan kendaraan hasil pencurian;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu - abu muda metalik yang diperjual belikan antara Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES dengan Saksi EKA SRI ARIYANI tersebut;
- Bahwa benar bahwa untuk warna dan jenisnya kendaraan R-4 tersebut benar berwarna abu - abu muda metalik (silver / grey) dengan jenis merek Honda HRV type PRESTIGE. Namun untuk nopolnya saksi lupa lagi. Benar bahwa kedua foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut merupakan potonya Terdakwa EKO Alias EKO HERKULES dan fotonya Saksi EKA SRI ARIYANI, yang telah melakukan transaksi jual beli kendaraan R-4 merek Honda HRV, warna abu - abu muda metalik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menolak.

5. **Muhammad Ikhsan**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada BAP Penyidik;
- Bahwa awal mulanya ada laporan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl. Batu Mas V No. J-2 Rt. 04 / 08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung sehingga Saksi ditugaskan untuk menyelidiki dan menyidikinya;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl. Batu Mas V No. J-2 Rt. 04 / 08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung tersebut awalnya ditangani oleh Polsek Regol namun selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Bandung, dan saksi pernah mendapatkan perintah untuk menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan oleh Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 173 / VI / 2019 / Polsek Regol, tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI (korban) menduga bahwa salah seorang dari pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. MUHAMAD JORDAN RASPATIE;
- Bahwa terhadap status atau tindak lanjut dari perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas nama pelapor Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI tersebut pada saat saya menangani perkaranya, belum terdapatnya bukti - bukti yang cukup, untuk dijadikannya seseorang menjadi terdakwa sebagai orang yang telah melakukan pencuriannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI bahwa barang – barang miliknya yang hilang tersebut, antara lain :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, nopol : D – 171 – NOY, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit TV merek LG warna hitam ukuran 32 inchi.
 - 1 (satu) unit TV merek Sharp warna hitam ukuran 42 inchi.
 - 1 (satu) unit Headset merek Numark.
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Iwatch Apple warna Rose Gold.
 - 1 (satu) buat Mic merek Senheiser.
 - 1 (satu) set alat Disc Jockey (DJ) merek Pioneer.
 - 1 (satu) buah Box Hardcase yang berisikan kabel – kabel Soundsystem.
 - 1 (satu) buah speaker merek Inspire Turbo Sound.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna Gold merek Stakato.
 - 1 (satu) pasang sepatu anak merek Skechers.

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tablet merek Samsung warna putih.
- 1 (satu) Galon air minum merek Amidis
- 2 (dua) botol minuman Wine merek Casa Dolce.
- Bahwa mengenai barang - barang miliknya Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI yang sudah diketemukan baru 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu - abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, berikut kunci kontaknya saja. Sedangkan terhadap barang – barang yang hilang lainnya belum diketemukan dan keberadaannya belum diketahui;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu - abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, berikut kunci kontaknya diketemukan pada sekitar tanggal 8 Juni 2021 di daerah Palangkaraya Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu - abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, berikut kunci kontaknya diketemukan diantaranya oleh saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang saat itu menangani perkaranya;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu - abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 tersebut dari penguasaannya Sdr. HARDI YANOR, yang beralamat tinggal di Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah;
- Bahwa sehingga saksi bisa mengetahui keberadaannya 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 tersebut, awalnya saksi melakukan pengecekan kepada pihak Honda Bandung Center (IBRM) untuk mengetahui terkait kendaraan R-4 tersebut setelah dilaporkan hilang ada yang melakukan Service;
- Bahwa berdasarkan data - data pada pihak Honda bahwa kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu - abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 terdeteksi pernah melakukan perbaikan atau service pada bengkel resmi Honda Trio Raya (527) Palangkaraya Kalimantan Tengah, sebanyak 2 (dua) kali yaitu terdata pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 29 Mei 2020, namun untuk Nopol yang dipergunakannya bukan nopol : D - 171 - NOY, tetapi sudah berubah menjadi Nopol : B - 1982 - ME, tercatat yang

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Service tersebut atas nama MARDILA FENI dengan alamat Jl. Tjilik Riwut KM 4,2 Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah;

- Bahwa berbekal dari data - data tersebut, kemudian Saksi bersama team lainnya melakukan pengecekan langsung ke Sdri. MARDILA FENI di daerah Palangkaraya - Kalimantan Tengah dan diketahui bahwa kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu - abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 dengan nopol terpasang B - 1982 - ME sedang dipergunakan oleh Sdr. HARDI YANOR yang merupakan suaminya Sdri. MARDILA FENI;
- Bahwa peralihan kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu - abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, sampai dalam penguasaannya Sdr. HARDI YANOR, sebagai berikut :
 - a. Pada sekitar bulan Desember 2019 di Kp. Taniran Rt. 007 / 000 Kel. Taniran Pasar Panas Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur - Kalimantan Tengah, Sdr. HARDI YANOR membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME, dengan kelengkapan STNK (asli) dan kunci kontaknya saja dari Sdr. EKO SETIAWAN melalui pelantara Sdr. SUKRON dengan cara tunai, dengan harga sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Pada sekitar sekitar bulan Juli 2019 di sekitar Pelabuhan Banjarmasin, Sdr. EKO SETIAWAN membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME, dengan kelengkapan STNK (asli) dan kunci kontaknya saja dari Sdr. WIDARYANTO, dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama WIDARYANTO, dengan harga sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Pada sekitar sekitar bulan Juli 2019 di sekitar daerah Pelabuhan Banjarmasin, Sdr. WIDARYANTO membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME, dengan kelengkapan STNK (asli) dan kunci kontaknya saja dari Sdr. HERU CHANDRA WIJAYA dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
 - d. Pada sekitar tanggal 11 Juli 2019 di sekitar Pusdik Porong Sidoarjo Jawa Timur, Sdr. HERU CHANDRA WIJAYA membeli kendaraan R-4

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME, dengan kelengkapan STNK (asli), kunci kontaknya / Keyless 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah map tertera Leasing ACC dari Saksi EKA SRI ARIYANI dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 Juli 2019 transfer DP ke rekening BCA Saksi EKA SRIARIYANI 8545248022 sebesar Rp. 2.000.000,-
2. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI Saksi EKA SRI ARIYANI 136901005792506 sebesar Rp. 50.000.000,-;
3. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI Sdr. DEDY SUTENDI sebesar Rp. 25.000.000,-
4. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI Sdr. SUDIRYANTO sebesar Rp. 25.000.000,-
5. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BCA Saksi EKA SRIARIYANI 8545248022 sebesar Rp. 24.000.000,-
- e. Pada sekitar tanggal 9 Juli 2019, di sekitar daerah Purwodadi Grobogan Jawa Tengah, Saksi EKA SRI ARIYANI membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME dengan kelengkapan STNK (asli), kunci kontaknya / Keyless 1 (satu) buah, plat nopol kendaraan dan 1 (satu) buah map yang didalamnya berisikan aplikasi dari pihak leasing dari Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 09 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Saksi EKA SRI ARIYANI 136901005792506 ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 50.000.000,-;
3. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Sdr. DEDY SUTENDI ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
4. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Sdr. SUDIRYANTO ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,- ;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama MUZDALIFAH sebesar Rp. 11.000.000,-;
6. tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar Rp. 10.000.000,-

Namun setelah memintai keterangan terhadap Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES, Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES tidak mengakui bahwa telah menjual kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME tersebut kepada Saksi EKA SRIARIYANI dan tidak mau menyebutkan darimana Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES mendapatkannya, sehingga terhadap pelaku pencuriannya belum diketahui identitasnya;

- Bahwa Terdakwa EKO SURYONO Alias EKO HERKULES tidak mau mengakui ataupun memberikan keterangan bahwa telah menerima atau mendapatkan serta menjualnya kembali kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME sekitar bulan Juni tahun 2021 di Sat Reskrim Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No. 18 – 20 Bandung, Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES pernah dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan adanya dugaan memperjual belikan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME, sebagaimana keterangan saksi - saksi serta bukti - bukti, namun ternyata Terdakwa EKO SURYONO Alias EKO HERKULES tidak mau mengakui telah menjual maupun memberitahukan darimana dirinya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME tersebut.

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki oleh korban Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI , dengan identitas sebagai berikut :

Nomor Registrasi : D – 171 – NOY.

Nama Pemilik : DIAN RESFELITA.

Alamat : Jl. Batu Mas III No. G14 Rt. 13 Rw. 08 BDG.

Merk : Honda.

Type : Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD.

Jenis : Mobil Penumpang.

Model : Minibus.

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2015.

Isi Selender : 1799 CC.

Nomor Rangka / NIK / VIN ; MHRRU5870FJ405240.

Nomor Mesin : R18ZE1005559.

Warna : Abu – Abu Muda Metalik.

Bahan Bakar : Bensin.

Warna TNKB : Hitam.

Tahun Registrasi : 2015.

Nomor BPKB : M01264545.

Kode Lokasi : 12010.

Nomor Urut Pendaftaran : 565 / 18.11.2015.

Sedangkan identitas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diperoleh pada saat peralihan kendaraan tersebut, antara lain :

Nomor Registrasi : B – 1982 – ME.

Nama Pemilik : MUZDALIFAH.

Alamat : Jl. Kamboja No. 51 Rt. 10 RW. 12 Kel. Pondok Gede Jakpus.

Merk : Honda.

Type : HRV 1.8 RS CKD AT.

Jenis : Mobil Penumpang.

Model : Minibus.

Tahun Pembuatan : 2018.

Isi Selender : 1797 CC.

Nomor Rangka / NIK / VIN : MHRRU5870FJ405240.

Nomor Mesin : R18ZE1005559.

Warna : Silver Stone.

Bahan Bakar : Bensin.

Warna TNKB : Hitam.

Tahun Registrasi : 2018.

Nomor BPKB : M24157062.

Kode Lokasi : 173/051214/2018.

Nomor Urut Pendaftaran :

- Bahwa Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki oleh korban Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diperoleh pada saat peralihan kendaraan tersebut terdapat perbedaannya diantaranya :
 - a. Nomor Registrasi : Pada STNK miliknya korban D – 171 – NOY, sedangkan pada STNK peralihan B - 1982 - ME.

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama Pemilik : Pada STNK miliknya korban atas nama DIAN RESFELITA, sedangkan pada STNK peralihan atas nama MUZDALIFAH.
- c. Alamat : Pada STNK miliknya korban, Jl. Batu Mas III No. G14 Rt. 13 Rw. 08 BDG, sedangkan pada STNK peralihan Jl. Kamboja No. 51 Rt. 10 RW. 12 Kel. Pondok Gede Jakpus.
- d. Type : Pada STNK miliknya korban Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD, sedangkan pada STNK peralihan HRV 1.8 RS CKD AT.
- e. Tahun Pembuatan : Pada STNK miliknya korban, tahun 2015, sedangkan pada STNK peralihan tahun 2018.
- f. Isi Selender : Pada STNK miliknya korban 1997 CC, sedangkan pada STNK peralihan 1797 CC.
- g. Warna : Pada STNK miliknya korban Abu – Abu Muda Metalik, sedangkan pada STNK peralihan Silver Stone.
- h. Tahun Registrasi : Pada STNK miliknya korban 2015, sedangkan pada STNK peralihan 2018.
- i. Nomor BPKB : Pada STNK miliknya korban M01264545, sedangkan pada STNK peralihan M24157062.
- j. Kode Lokasi : Pada STNK miliknya korban 12010, sedangkan pada STNK peralihan 173/051214/2018.
- k. Nomor Urut Pendaftaran : Pada STNK miliknya korban 565 / 18.11.2015, sedangkan pada STNK peralihan tidak terdapat Nomor Urut Pendaftarannya.
- Bahwa adanya perbedaan terhadap STNK tersebut, diduga berubah pada saat Kendaraan R-4 miliknya korban Saksi RD DESTY ICEU ADITYARANI tersebut hilang dan sempat berada dalam penguasaannya Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES;
- Bahwa STNK yang asli adalah STNK yang sesuai dengan laporan saksi RD. DESTY ICEU yaitu STNK an. DIAN REFELITA;
- Bahwa adapun hubungannya dengan Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES bahwa pada STNK peralihan / STNK perubahan tercatat atas nama MUZDALIFAH, dan diketahui bahwa ternyata istrinya Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES juga bernama MUZDALIFAH. Dan berdasarkan keterangannya Saksi EKA SRI ARIYANI bahwa STNK atas nama MUZDALIFAH diperoleh dari Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES;

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para penerima peralihan kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME tersebut melakukan transaksi jual belinya dengan cara sebagai berikut :
 - a. Saksi EKA SRI ARIYANI membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME dari Terdakwa EKO SURYONO alias EKO HERKULES dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 09 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar Rp. 1.000.000,-
 2. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Saksi EKA SRI ARIYANI 136901005792506 ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 50.000.000,-
 3. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Sdr. DEDY SUTENDI ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,-
 4. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BRI Sdr. SUDIRYANTO ke rekening 0076001000853569 sebesar Rp. 25.000.000,-
 5. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama MUZDALIFAH sebesar Rp. 11.000.000,-
 6. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer dari rekening BCA Saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 ke rekening atas nama DHAVID EKO PRABOWO sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Sdr. HERU CHANDRA WIJAYA membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME, dari Saksi EKA SRI ARIYANI dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 9 Juli 2019 transfer DP ke rekening BCA Saksi EKA SRI ARIYANI 8545248022 sebesar Rp. 2.000.000,-
 2. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI Saksi EKA SRI ARIYANI 136901005792506 sebesar Rp. 50.000.000,
 3. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI Sdr. DEDY SUTENDI sebesar Rp. 25.000.000,
 4. Pada tanggal 11 Juli 2019 transfer ke rekening BRI Sdr. SUDIRYANTO sebesar Rp. 25.000.000,-
 5. Pada tanggal 11 Juli

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 transfer ke rekening BCA Saksi EKA SRIARIYANI 8545248022 sebesar Rp. 24.000.000,- c. Sdr. WIDARYANTO membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME, dari Sdr. HERU CHANDRA WIJAYA dengan cara transfer dengan harga sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah). -

- c. Sdr. EKO SETIAWAN membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B – 1982 – ME, dari Sdr. WIDARYANTO, dengan cara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama WIDARYANTO, dengan harga sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).;
 - d. Sdr. HARDIYANOR membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, Nopol terpasang B - 1982 - ME, dari Sdr. EKO SETIAWAN dengan cara tunai, dengan harga sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa ada beberapa hal yang meyakinkan saksi bahwa kendaraan R-4 merk Honda HRV tahun 2015, Nopol terpasang B-1982-ME yang ditemukan di Palangkaraya Kalimantan Tengah tersebut merupakan kendaraan milik saksi Desty Iceu Adity, antara lain :
 - a. Nomor Rangka dan Nomor mesin yang tertera pada kendaraan sama persis dengan nomor Rangka dan nomor mesin yang tertera pada STNK dan BPKB miliknya korban atas nama DIAN RESFELITA yaitu nomor rangka MHRRU5870FJ405240 dan nomor mesin : R18ZE1005559;
 - b. Nomor model dan nomor seri kunci kontak yang ada pada korban Rd. DESTY ICEU ADITYARANI sama dengan kunci kontak pada kendaraan yang ditemukan sama, yaitu nomor model DI:AA SW:06, nomr seri 0x5E5DB9B1;
 - c. Berdasarkan informasi pihak Honda Bandung Center (IBRM) bahwa keberadaan kendaraan dalam penguasaan Sdri. MARDILA FENI dengan alamat Jl. Tjilik Riwut KM. 4,2 Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dan ketika kendaraan tersebut ditemukan berada di alamat yang sama;
- Adapun terdapat perbedaan ketika kendaraan ditemukan, antara lain :
- a. Plat nomor yang dipergunakan pada saat diketemukan menggunakan B-1982-ME sedangkan plat nomor aslinya adalah D-171-NOY;
 - b. STNK yang dipergunakan saat diketemukan atas nama MUZDALIFAH

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi B-1982-ME sedangkan STNK aslinya atas nama DIAN RESFELITA nomor polisi D-171-NOY;

- c. Kunci kontak yang ada pada korban Sdri. Rd. DESTY ICEU ADITYARANI sudah tidak bisa dipergunakan lagi yang diduga telah adanya perubahan sinyal frekuensi pada kunci yang ditemukan dan pada kendaraan setelah ditemukan;
- Bahwa setelah kendaraan milik Saksi RD. DESTY ICEU ADITYARANI tersebut ditemukan di Palangkaraya selanjutnya oleh saksi dibawa ke Polrestabes Bandung;
 - Bahwa pada saat kendaraan tersebut ditemukan bersamaan dengan STNK an. MUZDALIFAH dan kunci kontaknya;
 - Bahwa atas penemuan mobil tersebut dilakukan penyitaan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya atas 1 (satu) unit mobil HRV sesuai dengan penetapan sita Pengadilan Negeri Palangkaraya sedangkan atas STNK dan 1 kunci keylesnya tidak dilakukan penyitaan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;
 - Bahwa saat Saksi sampai di Bandung dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi RD. DESTY ICEU tersebut, saksi diberhentikan dari penyidikan tersebut selanjutnya mobil beserta STNK dan kunci Keylessnya, saksi serahkan kepada Penyidik yang baru;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik perkara pencurian yang dilaporkan oleh Saksi Rd. Desty Iceu sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi juga pernah diminta untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan STNK an. MUZDALIFAH dan 1 (satu) buah kunci keyless mobil HRV untuk selanjutnya dimintakan sita ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
 - Bahwa untuk terdakwa EKO als EKO HERKULES saksi baru ketahui perkembangannya telah menjadi terdakwa / terdakwa dalam laporan saksi Rd. DESTY ICEU dari sesame teman penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, dan keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam BAP bahkan dalam persidangan berdasarkan LP/B/173/VI/VI/2019/ POLSEK REGOL pada tanggal 27 Juni 2019 yang mana sebagai terlapor adalah Sdr. Muhamad Jordan respati alias Jo. Dugaan Tindak pidana dengan Pemberatan

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polrestabes Bandung dan tetap menyatakan tidak tau dan tidak pernah terlibat dalam Jual beli mobil Kendaraan R-4 Nopol D-171-NOY;
- Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa langsung menghadap Kaporestabes Bandung yang mana sebagai bentuk Hormat Terdakwa karena Terdakwa juga sebagai Polisi di POLRES Grobongan, Jawa tengah dan menyatakan tidak tau terhadap Jual beli Mobil milik Terlapor lalu memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dimintai uang sebesar Rp. 15,000.000., oleh Kanit yang mana setelah Terdakwa menyatakan terdakwa tidak terlibat guna untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam Pencurian ataupun berdasarkan LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL tanggal 27 Juni 2019 atasnama terlapor Mohammad Jordan respati Alias Jo. Sebagaimana Pasal 363 KUHP;
- Bahwa Terdakwa telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, yang mana hal ini Terdakwa sampaikan karena tidak ada satupun bukti ataupun saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan mobil R-4 HRV plat D-171-NOY ataupun Plat B-1982-ME serta STNKnya, 7. Bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa baik itu Mobil, STNK nopol D-171-NOY, STNK mobil Plat B1982-ME, Plat Mobil B-1982-ME, Kunci Kontak, Kunci Serap ataupun yang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti sesuai dengan LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui tentang Mobil R-4 Honda HRV, STNK nopol D-171-NOY, STNK mobil Plat B-1982-ME, Plat Mobil B-1982-ME, kunci Kontak, Kunci Serap ataupun yang berkaitan dengan seluruh Bukti-Bukti sesuai dengan LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa tidak ada bukti setelah dilakukan Pemeriksaan dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menjual Mobil D-171-NOY kepada Saksi EKA SRI ARIYANI hal tersbut dibenarkan oleh EKA SRI ARIYANI pada saat memberikan Keterangan dalam Persidangan dan pada saat memberikan Keterangan dalam BAP di Polrestabes Bandung;

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah tinggal dialamat domisili sesuai dengan STNK dengan Nopol B-1982ME dan Terdakwa tidak pernah memiliki Mobil HRV;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi kepada Saksi EKA SRI ARIYANI terhadap Jual beli Mobil HRV;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP 28 agustus 2023 dikepolisian karena dalam tekanan setelah 2 hari diperiksa secara berturut-turut dengan iming-iming akan segera pulang;
- Bahwa Terdakwa memiliki Bisnis Jual Beli Suplemen yang mana hal tersebut sesuai dengan Profesi Terdakwa selain sebagai Polisi aktif Terdakwa juga sebagai atlit Binaraga yang berprestasi dan mendapatkan Penghargaan-Penghargaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **ALFRED RAYMON HAUDINI SANOE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Bapak tiri Pelapor, yang menikah dengan Ibu Pelapor/ Desty Iceu Adityarani;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL pada tanggal 27 Juni 2019 Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan cara masuk kedalam rumah dengan menggunakan Kunci Palsu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelapor Desti Adityarani hanya melaporkan Pasal 363 KUHP yang mana Pihak Terlapor adalah Muhamad Jordan Raspati Alias JO dan tidak pernah ada Laporan Lainnya yang melaporkan Terdakwa Eko, sehingga Saksi juga Bingung Orang yang dilaporkan Muhamad Jordan Raspati Kenapa Eko yang ditahan?;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang barang yang hilang: yaitu barang elektronik dan juga satu unit R-4 merek Honda HRV dengan Nopol D-171-NOY milik Pelapor Desty Adityarani;
- Bahwa benar orang yang dilaporkan dalam Pencurian tersebut adalah Sdr. Muhamad Jordan Raspati Alias JO;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Laporan tersebut telah terbit Surat Perintah dimulainya Penyidikan pada tanggal 23 Agustus 2019 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Kepolisian Resort Besar Kota Bandung kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung atasnama Terlapor Muhamad Jordan Raspati Alias Jo;

- Bahwa Saksi mengetahui Terlapor Muhamad Jordan Raspati sudah pernah ditahan di Polsek Regol selama 2 hari;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi setelah Terlapor dilepaskan dari tahanan, Saksi mencari dan menemukan bahwa terlapor di Pandaran lalu membawa Terlapor ke Jakarta untuk dilakukan pertemuan dengan Pelapor;
- Bahwa belakangan ini diketahui oleh Saksi yang mana orang yang melepaskan Jordan adalah Pelapor sendiri dan sudah melakukan Pertemuan dan berbicara dengan Pelapor tentang mobil yang hilang akan dikembalikan kepada Pelapor;
- Bahwa kendaraan R-4 hingga kini belum dikembalikan oleh Terlapor, sehingga Saksi melakukan upaya untuk mendukung Pihak Kepolisian untuk segera menangkap Terlapor, sehingga setiap Informasi yang berkaitan dengan mobil selalu diberitahukan Saksi kepada Penyidik;
- Bahwa untuk membuat terangnya perkara ini Saksi juga telah melakukan beberapa upaya yang berkaitan dengan Para Penyidik yang tidak segera melakukan Penangkapan kepada Terlapor dengan cara melaporkan Para Penyidik Pertama ke Propam Mabes Polri, sehingga hasil dari laporan tersebut Para penyidik telah diganti dan ada yang dikenai sangsi Disiplin ataupun Penundaan kenaikan Jabatan serta adajuga yang sudah dipindahkan dari unit tersebut;
- Bahwa Saksi juga berperan aktif untuk menanyakan kejelas dalam Laporan Desty Adityarani dengan cara menghadiri Gelar Perkara di Polda Jabar yang mana dihadiri Jajaran Para Perwira di Polda Jabar sebanyak 2 kali;
- Bahwa terhadap hasil gelar perkara tersebut tidak ada menyebutkan Terdakwa/Eko Herkules sebagai Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL pada tanggal 27 Juni 2019 Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan cara masuk kedalam rumah dengan menggunakan Kunci Palsu;
- Bahwa dalam 2 kali Gelar Perkara tersebut Juga tidak ada yang menyebutkan bahwa Eko Herkules sebagai Terlapor dalam tindak Pidana

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL pada tanggal 27 Juni 2019 Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan cara masuk kedalam rumah dengan menggunakan Kunci Palsu;

- Bahwa Kendaraan R-4 merk Honda HRV milik Pelapor adalah tergolong kendaraan Premiun yang mana sudah menggunakan Kunci Pintar yang tersistem dengan Tehnologi Canggih, yang mana orang yang menggunakan mobil tersebut harus memiliki Smart kUnci yang diperuntukan Khusus Untuk Kendaraan Tersebut yang mana sudah Tersistem dengan Teknologi Canggih;
- Bahwa untuk yang pernah memakai dan mengetahui Letak Kunci Serep Mobil tersebut hanya 3 orang, antara lain Ibu Korban/DIAN RISFELITA, Pelapor/ DESTI ADITYARANI dan Juga Terlapor/ M. JORDAN;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Eko Herkules tidak pernah tahu rumah Pelapor, tidak pernah pake mobil milik Pelapor dan tidak mengetahui yang berkaitan dengan Pelapor;
- Bahwa terhadap mobil tersebut Saksi mengetahui pertama kali dilakukannya Service Rutin di Palangkaraya Pada Bengkel Resmi Honda TRIO RAYA (527) yang dibawa oleh seseorang yang bernama MARDILA FENI/ Istri dari Saksi Hardi Yanor dengan Kendaraan R-4 merk Honda HRV tahun 2015 dengan Nopol D-171-NOY, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin: R18ZE1005559 sebanyak 2 Kali yaitu pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 29 Mei 2020 hal tersebut sesuai dengan BAP oleh saksi Hardi Yanor pada tanggal 9 Juni 2021 point 7 dan Point 8;
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan Service Mardila Feni/istri dari Saksi Hardi Yanor melakukan Service Dengan menggunakan Mobil R-4 Merek Honda HRV dan jenis yang sama, namun dengan menggunakan Nopol yang berbeda yaitu Nopol B-1982-ME yang berdasarkan Keterangan Saksi Hardi yanor dalam BAP point 14 menyatakan Mobil tersebut dibeli dengan STNK asli Dengan Nopol B-1982-ME dan Kunci Kontaknya terlampir dalam Bukti dan terlampir sebagai Barang sitaan berdasarkan Penetapan sita oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 205/Pen.pid/2021/Pn.Plk. dari Saksi atasnama Hardi Yanor;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap bukti Rekaman CCTV rumah dan Rekaman CCTV Hotel Oasis dan foto milik Terlapor Muhamad Jordan

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raspati telah disita oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Februari 2022. 21. Bahwa saksi juga mengetahui adanya Penyidik yang baru-baru ini dilaporkan pada Propam Polda Jabar;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melepaskan Terlapor yang sempat ditahan selama 2 Hari di Polsek, saksi juga mengetahui bahwa setelah Terlapor Lepas dari Polsek, saksi mengetahui bahwa terlapor dan Pelapor(anak tiri saksi) melakukan Pertemuan disalah satu Hotel yang berada di daerah Pasteur Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh Terlapor dengan Pelapor di Hotel tersebut yang mana pada saat itu Terlapor dan Pelapor sedang menjalin Hubungan Dekat dan saksi tidak mengungkapkan dipersidangan pada saat tinya Majelis Hakim karena itu merupakan masalah Pribadi yang sensitive yang dilakukan oleh Terlapor dan Pelapor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar.

2. **Ungkap Marpaung** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan Kuasa dari Ibu Muzdalifah untuk menanyakan terhadap Permasalahan yang oleh Suami Ibu Muzdalifah;
- Bahwa Saksi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan daerah yang singkat LSM- PEMUDA sesuai dengan Akta Pendirian dan saksi menjabat sebagai Pengurus;
- Bahwa adapun bukti yang diberikan oleh Ibu Muzdalifah kepada Saksi adalah LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL pada tanggal 27 Juni 2019 Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan cara masuk kedalam rumah dengan menggunakan Kunci Palsu yang mana terlapor atasnama Muhamad Jordan Raspati Alias Jo dan bukan EKO HERKULES yang saat ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diberikan oleh Kepolisian Resor Besar Kota Bandung kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 23 Agustus 2019 atasnama Terlapor Muhamad Jordan Raspati Terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan dua surat diatas, saksi menanyakan secara Resmi Melalui Surat dan melakukan Pertemuan Langsung kepada Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi juga menanyakan secara resmi baik melalui surat dan Melakukan Pertemuan Langsung dengan Pihak Kejasaan Negeri Kota Bandung yang pada saat ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Kasi;
- Bahwa Pidum dan Jajarannya serta Hadir juga Jaksa Rahmi sebagai Jaksa yang menyidangkan Terdakwa Eko Herkules;
- Bahwa terhadap hasil pertemuan diatas Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung sangat antusias dan prihatin terhadap perkara yang menimpa Eko Herkules yang mana setelah diliha berdasarkan Laporan dan SPDP yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung Eko Herkules bukanlah sebagai Terlapor;
- Bahwa yang lebih miris lagi sejak adanya SPDP yang diterima oleh Kejaksaan Kota Bandung pada tanggal 23 Agustus 2019 Terlapor masih belum juga menjalankan Proses Hukum hingga saat ini;
- Bahwa pada saat kejadian, sesuai dengan Laporan Polisi LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL tanggal 27 Juni 2019, terdakwa Eko Herkules sedang mengikuti Lomba Kejuaraan Binaraga sebagai Atlet yang memiliki Prestasi dan telah mendapatkan Penghargaan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Jaksa Rahmi menyampaikan kepada Saksi bahwa keberadaan Terlapor Hingga saat ini tidak diketahui;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan Informasi dari Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terlapor akan memberikan keterangan dalam Persidangan secara Virtual, hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi secara Langsung di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Jajaran;
- Bahwa terhadap kejanggalan tersebut Saksi juga telah Membuat Laporan Pengaduan Kepada Jaksa Pengawas Kejagung, Membuat Laporan Kepada KEJAGUNG dan membuat Laporan Kepada Kejaksaan Tinggi Kota Bandung untuk mengusut Tuntas Kejanggalan-Kejanggalan yang dialami oleh Eko Herkules;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559;
2. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian pencurian di Jl. Batu Mas V No. J-2 Rt. 04 / 08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung;
3. 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 16 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV di Hotel Oasis Jl. Lombok No. 10 Kota Bandung.;
4. 1 (satu) buah kunci kontak Keyless merek Hōnda nomor model DI:AA SW:06 dan nomor seri: 0x5E5DB9B1;
5. 1 (satu) buah STNK kendaraan R-4 No. M-01264545, merek Honda HR-V tahun 2015 wama abu-abu muda metalik, NopolD-171-NOY, Noka MHRRU5870F J405240, Nosin R18ZE1005559, atas nama DIAN RISFELITA;
6. 1 (satu) buah kunci kontak serep keyless merk Honda nomor model DIAA SW06 dan nomor seri 0x5E5DB9B1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Saksi RD. ICEU DESTY ADITYARANI melaporkan kehilangan mobil Honda HRV Prestige Nopol. D-171-NOY dan barang-barang lain pada tanggal 27 Juni 2019 tetapi sampai dengan sekarang pelakunya belum ketemu pelakunya dan setelah didesak ke Polisi kemudian terdakwa yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan setelah mobil ditemukan di Palangkaraya kemudian diurut pembeliannya, dimana berdasarkan keterangan Saksi EKA SRI ARIYANI yang menerangkan bahwa yang bersangkutan membeli mobil Honda HRV Prestige dari Terdakwa dengan STNK, Surat Kontrak Leasing atas nama Muzdalifah yang setahu Saksi Eka Sri Ariyani adalah istri Terdakwa dengan plat Nopol B tetapi nomornya Saksi lupa;
- Bahwa keterangan saksi Eka Sri Ariyani berbeda dengan keterangan Saksi Rd. Iceu Desty Adityarani dan Saksi Dian Risfelita serta keterangan Saksi yang meringankan Alferd Raymon Haudini Sanoe yang menyatakan bahwa pada saat dilacak berdasarkan informasi dari bengkel resmi Honda Trio Raya di Palangkaraya saat diservis pertama tanggal 22 Januari 2020 Nopolnya masih D-171-NOY dan baru pada servis kedua tanggal 27 Mei 2020 berganti

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-1982-ME, sedangkan keterangan Saksi Eka Sri Ariyani menyatakan pada saat membeli dari Terdakwa tanggal 29 Juni 2019 sudah Plat Nopol B;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan mobil R-4 HRV plat D-171-NOY ataupun Plat B-1982-ME serta STNKnya;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa baik itu Mobil, STNK Nopol D-171-NOY, STNK mobil Plat B-1982-ME, Plat Mobil B-1982-ME, Kunci Kontak, Kunci Serep ataupun yang berkaitan dengan seluruh Bukti-Bukti sesuai dengan LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui tentang Mobil R-4 Honda HRV, STNK Nopol D-171-NOY, STNK mobil Plat B-1982-ME, Plat Mobil B-1982-ME, kunci Kontak, Kunci Serep ataupun yang berkaitan dengan seluruh Bukti-Bukti sesuai dengan LP/B/173/VI/2019/POLSEK REGOL tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa tidak ada bukti setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menjual Mobil D-171-NOY kepada Saksi EKA SRI ARIYANI hal tersebut dibenarkan oleh Saksi EKA SRI ARIYANI pada saat memberikan keterangan dalam persidangan dan pada saat memberikan keterangan dalam BAP di Polrestabes Bandung;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah tinggal dialamat domisili sesuai dengan STNK dengan Nopol B-1982-ME dan Terdakwa tidak pernah memiliki Mobil HRV;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi kepada Saksi EKA SRI ARIYANI terhadap Jual Beli Mobil HRV;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP 28 Agustus 2023 dikepolisian karena dalam tekanan setelah 2 hari diperiksa secara berturut-turut dengan iming-iming akan segera pulang;
- Bahwa berdasarkan bukti STNK atas nama Muzdalifah beralamat di Jl Kamboja Nomor 51 RT 10, RW 12, Kel. Pondok Gede Jakarta Pusat, sementara alamat Musdalifah (istri Terdakwa Eko Suryono) yang sebenarnya berada Jl Untung Suropati Gg Kepondan RT 013, RW 021, Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah/Perumahan Landoh Blok F no 6 Rembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Alm. Subijono dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka, sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian Barang Siapa baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Eko Suryono alias Eko Herkules bin Alm. Subijono tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi Eka Sri Ariyani dan saksi-saksi lainnya yang telah jelas menyatakan terhadap Peralihan Kendaraan R-4 merek Honda HRV dengan Nopol D-171-NOY dan ditemukannya Fakta Hukum dengan Peralihan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan (BAP point 10) Saksi EKA SRI ARIYANI sebagai Saksi Fakta **membeli** Mobil sekitar pertengahan tahun 2019 dari Sdr. RONI KURNIAWAN seharga Rp. 110.000.000, terpasang Nopol B-1982-ME dengan kelengkapan STNK asli dan Kunci kontaknya Keyless yang mana lokasi transaksi Jual beli Mobil tersebut tepatnya di Rumah Sdr. RONI KURNIAWAN di daerah Batu Sari Mraggen Demak Jawa tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. EKA SRI ARIYANI langsung **menjual** kembali mobil R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, dengan Nopol terpasang B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin: R18ZE1005559 tersebut (sesuai dengan BAP pada tanggal 14 juni 2021 point 17,18,19,20 dan BAP point 21) kepada Sdr. HERU CHANDRA WIJAYA (Anggota POLRI) yang mana Transaksi Jual Beli Kendaraan R-4 tersebut dilakukan disekitar Station Kereta Api Pasar Turi, Surabaya Jawa timur dengan harga sebesar Rp. 115.000.000, dengan rincian Sdr. EKA SRI ARIYANI memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 kepada Sdr. HERU CHANDRA WIJAYA sehingga total uang yang diterima oleh EKA SRI ARIYANI dari Hasil Jual beli Mobil tersebut adalah sebesar Rp.113.000.000,-;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan WIDARYANTO (Anggota POLRI) pada tanggal 10 Juni 2021 **Membeli** satu unit Kendaraan R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, Nopol yang terpasang B1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 dari seseorang yang bernama HERU dengan harga sebesar Rp.142.000.000 (berdasarkan BAP point 8, 9 dan point 10), yang hanya dilengkapi STNK B-1982-ME(BAP point 11) dengan transaksi dilakukan secara transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil tersebut dikirim oleh Sdr. Widaryanto dari daerah Jawa timur ke Kalimantan di Pelabuhan Banjarmasin dibawa EKO dan **ditawarkan/ Dijual** kepada Sdr. EKO SETIAWAN sebesar Rp.145.000.000, (sesuai dengan BAP Widaryanto point 9 dan Juga dibenarkan dalam BAP EKO SETIAWAN point 10) dengan Nopol Terpasang B-1982-ME. R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRU5870FJ405240, Nosin: R18ZE1005559 dilengkapi dengan STNK asli dan Kunci Kontaknya saja (BAP EKO SETIAWAN point 12). Bahwa setelah **membeli** kendaraan dari Widaryanto selanjutnya (BAP point 9 dan BAP point 10) berdasarkan BAP EKO Setiawan / Anggota POLRI (Dalam BAP point 8) **menjual** R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, yang saat ini terpasang Nopol B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, kepada orang lain yang (tidak dikenal) dikenal melalui teman Sdr. Widaryanto sekitar bulan Desember 2019 sebesar Rp.138.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP HARDI YANOR (Anggota POLRI) pada tanggal 9 Juni 2021 membeli kendaraan dari Sdr. SUKRON (BAP point 9) **membeli** kendaraan R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, dengan Nopol yang terpasang B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, pertengahan tahun 2019 dibeli dirumahnya Sdri. DHITA SUCI RAMDHANI sebesar Rp.97.000.000,., ditambah Utang dari SUKRON (PTDH) sebesar Rp. 60.000.000,., sehingga total untuk pembelian Mobil tersebut sebesar Rp.157.000.000,., (BAP point 10, Point 11 dan Point 14). Dan diserahkan secara Tunai sebesar Rp.97.000.000 secara Tunai. Dengan kelengkapan Nopol B-1982-ME, STNK Asli dan Kunci kontaknya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sita yang telah terlampir dalam berkas perkara aquo tidak ada satu bukti pun yang disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ataupun Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bandung terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak Pidana dalam perkara aquo dan Tidak ada satu saksipun yang saling bersesuaian yang melihat, mendengar atau yang mengalami sendiri dengan menyebutkan alasan Pengetahuannya (Pasal 1 KUHAP ayat 27) yang dihadirkan dalam Pemeriksaan Perkara aquo menyatakan bahwa terdakwa melakukan Jual Beli Kendaraan R-4 merek Honda HRV dengan Nopol D-171-NOY;

Menimbang, bahwa apalagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan Saksi Eka Sri Ariyani berbeda dengan keterangan Saksi Rd. Iceu Desty Adityarani dan Saksi Dian Rislelita serta keterangan Saksi yang meringankan Alferd Raymon Haudini Sanoe yang menyatakan bahwa pada saat dilacak berdasarkan informasi dari bengkel resmi Honda Trio Raya di Palangkaraya saat diservis pertama tanggal 22 Januari 2020 Nopolnya masih D-171-NOY dan baru pada servis kedua tanggal 27 Mei 2020 berganti Nopol B-

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982-ME, sedangkan keterangan Saksi Eka Sri Ariyani menyatakan pada saat membeli dari Terdakwa tanggal 29 Juni 2019 sudah plat Nopol B sehingga menjadi tidak jelas apakah mobil yang menurut keterangan Saksi Eka Sri Ariyani dibeli dari Terdakwa tersebut benar mobil dalam perkara ini ataukah mobil yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada asas legalitas dan perkembangan prinsip-prinsipnya seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) Angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Alm. Subijono dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka, sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian Barang Siapa baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Alm. Subijono tersebut, oleh karena itu maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi Eka Sri Ariyani dan saksi-saksi lainnya yang telah jelas menyatakan terhadap Peralihan Kendaraan R-4 merek Honda HRV dengan Nopol D-171-NOY dan ditemukannya Fakta Hukum dengan Peralihan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keterangan (BAP point 10) EKA SRI ARIYANI sebagai Saksi Fakta membeli Mobil sekitar pertengahan tahun 2019 dari Sdr. RONI KURNIAWAN seharga Rp.110.000.000, terpasang Nopol B-1982 -ME dengan Kelengkapan STNK asli dan Kunci kontaknya Keyless yang mana lokasi transaksi Jual beli Mobil tersebut tepatnya di rumah Sdr. RONI KURNIAWAN di daerah Batu Sari Mraggen Demak Jawa tengah;
2. Bahwa selanjutnya Sdr. EKA SRI ARIYANI langsung menjual Kembali mobil R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, dengan Nopol terpasang B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin: R18ZE1005559 tersebut (sesuai dengan BAP pada tanggal 14 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 point 17,18,19,20 dan BAP point 21) kepada HERU CHANDRA WIJAYA (Anggota POLRI) yang mana Transaksi Jual Beli Kendaraan R-4 tersebut dilakukan disekitar Station Kereta Api Pasar Turi, Surabaya Jawa timur dengan harga sebesar Rp.115.000.000, dengan rincian Sdr. EKA SRI ARIYANI memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 kepada HERU CHANDRA WIJAYA sehingga total uang yang diterima oleh EKA SRI ARIYANI dari Hasil Jual beli Mobil tersebut adalah sebesar Rp.113.000.000,-;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan WIDARYANTO (Anggota POLRI) pada tanggal 10 Juni 2021 membeli satu unit Kendaraan R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, Nopol yang terpasang B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 dari seseorang yang bernama HERU dengan harga sebesar Rp.142.000.000 (berdasarkan BAP point 8, 9 dan point 10) „yang hanya dilengkapi STNK B-1982-ME(BAP point 11) dengan transaksi dilakukan secara Transfer;
4. Bahwa selanjutnya Mobil tersebut dikirim oleh Sdr. Widaryanto dari daerah Jawa timur ke Kalimantan di Pelabuhan Banjarmasin dibawa EKO dan ditawarkan/ Dijual kepada Sdr. EKO SETIAWAN Sebesar Rp. 145.000.000,.(Sesuai dengan BAP Widaryanto point 9 dan Juga dibenarkan dalam BAP EKO SETIAWAN point 10) dengan Nopol Terpasang B-1982-ME. R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu Muda metalik, noka: MHRRU5870FJ405240, nosin: R18ZE1005559 dilengkapi dengan STNK asli dan Kunci Kontaknya saja(BAP EKO SETIAWAN point 12).
5. Bahwa selanjutnya setelah membeli kendaraan dari Widaryanto selanjutnya (BAP point 9 dan BAP point 10) berdasarkan BAP EKO Setiawan / Anggota POLRI (Dalam BAP point 8) menjual R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, yang saat ini terpasang Nopol B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, kepada orang lain yang (tidak dikenal) dikenal melalui teman Sdr. Widaryanto sekitar bulan Desember 2019 sebesar Rp. 138.000.000,-;
6. Bahwa berdasarkan BAP HARDI YANOR (Anggota POLRI) pada tanggal 9 Juni 2021 membeli Kendaraan dari Sdr. SUKRON (BAP point 9) membeli kendaraan R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, dengan Nopol yang terpasang B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, pertengahan tahun 2019

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dirumahnya Sdri. DHITA SUCI RAMDHANI sebesar Rp. 97.000.000, ditambah utang dari SUKRON (PTDH) sebesar Rp. 60.000.000, sehingga total untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 157.000.000, (BAP point 10, Point 11 dan Point 14). Dan diserahkan secara Tunai sebesar Rp. 97.000.000 secara tunai. Dengan Kelengkapan Nopol B-1982-ME, STNK Asli dan Kunci kontaknya saja;

7. Bahwa selanjutnya HARDI YANOR sebagai Pemegang terakhir Kendaraan B-1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559, STNK ASLI dan Kunci kontaknya. Sehingga pernah melakukan Service sebanyak 2 kali pada Bengkel Resmi Honda Trio Raya (527) Palangkaraya Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Januari 2020 dan pada tanggal 29 Mei 2020. Dan selanjutnya R-4 merek Honda HRV tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, Nopol terpasang B1982-ME, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palangara pada tanggal pada tanggal 10 Juni 2021 oleh Ketua Pengadilan negeri Palangara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jika dikaitkan dengan unsur *dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian* maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif tersebut di atas. Oleh karenanya maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP kepadanya harus diberikan rehabilitasi berupa pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim pada prinsipnya dapat menerima argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu – abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559.
- 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian pencurian di Jl. Batu Mas V No. J-2 Rt. 04 / 08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung;
- 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 16 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV di Hotel Oasis Jl. Lombok No. 10 Kota Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak Keyless merek Hōnda nomor model DI:AA SW:06 dan nomor seri: 0x5E5DB9B1;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R-4 No. M-01264545, merek Honda HR-V tahun 2015 wama abu-abu muda metalik, NopolD-171-NOY, Noka MHRRU5870F J405240, Nosin R18ZE1005559, atas nama DIAN RISFELITA;
- 1 (satu) buah kunci kontak serep keyless merk Honda nomor model DIAA SW06 dan nomor seri 0x5E5DB9B1;

Dikembalikan kepada saksi Rd. Desty Iceu Adityarani

- 1 (satu) buah STNK kendaraan R-4 No. 13087947, merek Honda HR-V, tahun 2018, warna silver stone, Noka MHRRU5870FJ405240, Nosin R18ZE1005559, Nopol B-1982-ME atas nama MUZDALIFAH

Dilampirkan kedalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 221 ayat (1) Angka 1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Pidana Nomor 883/Pid.B/2023/PN Bdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Alm Subijono** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **Eko Suryono Alias Eko Herkules Bin Alm Subijono** oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 merek Honda HRV, tahun 2015, warna abu-abu muda metalik, Noka : MHRRU5870FJ405240, Nosin : R18ZE1005559;
 - 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian pencurian di Jl. Batu Mas V No. J-2 Rt. 04 / 08 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah Flash Disk merek Sandisk Cruzer Blade 16 GB, warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV di Hotel Oasis Jl. Lombok No. 10 Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Keyless merek Honda nomor model DI:AA SW:06 dan nomor seri: 0x5E5DB9B1;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan R-4 No. M-01264545, merek Honda HR-V tahun 2015 warna abu-abu muda metalik, NopolD-171-NOY, Noka MHRRU5870F J405240, Nosin R18ZE1005559, atas nama DIAN RISFELITA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak serep keyless merk Honda nomor model DIAA SW06 dan nomor seri 0x5E5DB9B1;
- Dikembalikan kepada Saksi Rd. Desty Iceu Adityarani.**
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R-4 No. 13087947, merek Honda HR-V, tahun 2018, warna silver stone, Noka MHRRU5870FJ405240, Nosin R18ZE1005559, Nopol B-1982-ME atas nama MUZDALIFAH
- Dilampirkan kedalam berkas perkara.**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Dalyusra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sucipto, S.H., Nuryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Al Atta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Raden Nur Ruri Afrilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sucipto, S.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Nuryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Al Atta, S.H.